

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1787/2531

บริษัท รอยแลเทรด จำกัด

โจทก์

การสื่อสารแห่งประเทศไทย

จำเลย

การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 107)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้เงินโจทก์ 3,889,880.33 บาท(สามล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทสามสิบสามสตางค์)แก่โจทก์

โจทก์และจำเลยต่างฎีกา เฉพาะจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 101,100 และ 99)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 89)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุผลสมควร จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุผลสมควร จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ